

1502104-10.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... 06, trazia consigo, para fins de tráfico, 100 (cem) porções de maconha, 20 (vinte) papelotes de cocaína, 30 (trinta) porções de crack, e 20 (vinte) frascos contendo lança-perfume, bem como, tinha em depósito, para fins de tráfico, 354 (trezentos e cinquenta e quatro) porções de maconha, 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 22 (vinte e duas) porções de crack, 45 frascos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502104-10.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502104-10.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250931/2020 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 14043074 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2712/20/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2250931 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RYAN KAIQUE PINTO DE MACEDO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

RYAN KAIQUE PINTO DE MACEDO está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 Lei de Drogas c.c. artigo 61, inciso II, alínea a do Código Penal em estado de calamidade pública), porque segundo narra a denúncia de fls. 85/87, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 19h58, na Rua Edimilson Barbosa dos Santos, nº 179, Jardim Vassouras I, cidade e comarca de Francisco Morato, RYAN KAIQUE PINTO DE MACEDO, qualificado a fls. 06, trazia consigo, para fins de tráfico, 100 (cem) porções de maconha, 20 (vinte) papelotes de cocaína, 30 (trinta) porções de crack, e 20 (vinte) frascos contendo lança-perfume, bem como, tinha em depósito, para fins de tráfico, 354 (trezentos e cinquenta e quatro) porções de maconha, 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 22 (vinte e duas) porções de crack, 45 frascos contendo lança-perfume e um

galão pequeno contendo lança perfume, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A decisão de fls. 66/68 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O denunciado foi notificado (fls. 147) e apresentou Defesa Prévia (fls. 130/142), bem como pugnou pela liberdade provisória.

A decisão de fls. 175/176 recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e debates por videoconferência em razão da pandemia da Covid-19.

A decisão de fls. 199/200 indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Em audiência de instrução e julgamento o réu foi interrogado, bem como ouvidas duas testemunhas.

O Ministério Público, em alegações finais pediu a procedência da ação. Quanto a dosimetria da pena, pede que a pena base seja fixada acima do mínimo legal devido a quantidade de droga; que na segunda fase deve incidir a atenuante da menoridade relativa, bem como agravante da pandemia; que na terceira fase não deve incidir a causa de diminuição pois o réu se dedica à atividade criminosa e deve incidir a majorante pelo tráfico ser próximo a escola em período presencial de aula. Pede regime inicial fechado.

A Defesa de Ryan kaique Pinto de Macedo apresentou alegações finais (fls. 229/235), pleiteando preliminar de nulidade de provas uma vez que os policiais adentraram na residência do acusado sem mandado judicial ou situação de flagrante delito. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, devendo ser reconhecido o princípio do "in dubio pro réu". Em caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa e na terceira fase a causa especial de diminuição de pena em seu máximo. Por fim, requer o afastamento da causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11.343/06.

Após, juntada dos laudos faltantes (fls. 307/360), a acusação manifestou-se às fls. 375 e a defesa às fls. 382/383, reiterando as alegações finais já apresentadas.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 12/13); laudo de constatação da droga (fls. 16/21); guia de depósito judicial (fls. 91); laudo pericial químico toxicológico (fls. 127/129); folha de antecedentes (fls. 67/68); certidão de distribuição criminal (fls. 123).

É o relatório.

Fundamento e decido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Alegou o réu em preliminar a nulidade de prova, sustentando que os policiais adentraram em sua residência sem mandado judicial ou situação de flagrante delito.